

1500315-27.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... em sua folha de antecedentes pela prática de tráfico de drogas (fls. 128/129).

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal por tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, diante dos elementos constantes nestes autos, entendo ser necessária a existência de conjunto probatório mais completo e significativo à condenação da ré pelo citado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500315-27.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-27.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 62/19/238 - DEL.POL.STO ANTONIO ARACANGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELA COSTA CARDOSO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

PEDRO SIMÃO CASTILHO e DANIELA COSTA CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, conluiados e previamente ajustados para a prática criminosa, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 19h10, na Rua Antônio José Pereira nº 88, região central do Município de Santo Antônio de Aracanguá, nesta Comarca de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam e traziam consigo, para traficar, vinte e oito gramas e seis decigramas (28,06 g) de Tetrahydrocannabinol (THC), em única porção de maconha, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

Os réus foram presos em flagrante em 22/02/2019. Pela r. decisão de fls. 52/54 foi concedida liberdade provisória aos réus, com alvarás de soltura cumpridos em

23/02/2019 (fls. 60/63).

O réu foi notificado à fl. 167, ao passo que a ré foi citada por edital (fls. 233/235 e 267). Foram apresentadas defesas prévias às fls. 224/227, 251/254 e 274/284. Não estando presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida em 27/06/2022 (fl. 260).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo ao final interrogados os acusados (fls. 332/336).

Em alegações finais (fls. 340/346), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

Em alegações finais (fls. 348/358), a defesa da ré Daniela Costa Cardoso pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu seja a conduta desclassificada para o disposto artigo 28 da Lei 11.343/2006; sobrevindo eventual condenação, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

Em alegações finais (fls. 360/362), a defesa do réu Pedro Simão Castilho requereu a absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação nos termos da denúncia, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação do delito em relação à ré Daniela Costa Cardoso e a absolvição em relação ao réu Pedro Simão Castilho.

A materialidade do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de constatação prévia de entorpecente (fl. 17), laudo definitivo de constatação de substância entorpecente (fls. 117/119), relatório policial (fls. 81/82), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha comum Claunajan Rodrigo dos Santos Tinen, policial militar, ouvido em juízo (fl. 334), disse que havia denúncias reiteradas no sentido de que Pedro e seus familiares realizavam o tráfico de entorpecentes. Por volta das 19h10 do dia dos fatos recebeu informação em seu celular de que os réus estavam transportando drogas destinadas à venda e chegando à casa da mãe de Pedro. Avistaram o carro e realizaram a abordagem. Daniela desceu do veículo, saiu correndo e dispensou uma bolsa. Conseguiu alcançá-la e arrecadar a bolsa, onde havia uma sacola verde com uma porção grande de maconha.

A testemunha comum Adenilson Mendes Martins, policial militar, ouvido em juízo (fl. 333), disse que havia várias denúncias de que o casal vendia drogas. No dia do fato, receberam informação de que ambos transportavam droga no carro. Avistaram o veículo e procederam à abordagem, ocasião em que Daniela desceu do carro e tentou fugir. O policial Tinen conseguiu abordá-la e encontrou a droga em sua bolsa. Foi encontrada uma porção inteira de maconha, com peso aproximado de trinta gramas.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 336), a ré Daniela Costa Cardoso disse que no dia da prisão seu esposo Pedro a deixou numa clínica odontológica e saiu para comprar umas peças. Conheceu no consultório um rapaz que também fumava maconha. O

rapaz disse que conhecia quem fornecia a droga e ligou para essa pessoa trazer entorpecente na clínica. Pagou 70 ou 80 reais pelo pedaço de maconha, de aproximadamente 25 gramas. Depois disso Pedro passou para pegá-la na clínica e retornaram para Vicentinópolis. Quando pararam na frente da casa do sobrinho de Pedro os policiais os abordaram. Pedro não sabia que havia drogas em sua bolsa. Havia prometido para ele que pararia de fumar maconha. Por tais razões, tentou fugir da abordagem policial, jogando sua bolsa pelo caminho. No entanto, foi detida pelo policial. Confessou ao agente que havia droga em sua bolsa, mas que era destinada ao consumo próprio. É usuária de maconha desde os 12 anos e usa cerca de 25 gramas de maconha por semana. É aposentada por invalidez e recebe benefício no valor de R\$ 1.212,00. Na época morava com Pedro e com o filho de ambos. Recebe ajuda financeira de seus pais. Paga R\$ 300,00 de aluguel.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 335), o réu Pedro Simão Castilho relatou Daniela prometeu que não usaria mais drogas caso colocasse aparelho dentário. No dia do fato, vieram para Araçatuba numa clínica odontológica e depois retornaram para Vicentinópolis. Antes de chegarem em casa foram abordados por policiais militares. Ficou surpreso porque Daniela lhe disse que não tinha nada consigo, mas logo depois saiu correndo do carro. Somente depois da prisão é que Daniela lhe contou que tinha encontrado um rapaz no consultório e adquirido de um terceiro 25 gramas de maconha. Atualmente está preso por "assalto".

Eis a prova oral colhida.

Passo à análise das condutas dos réus de forma individualizada.

Quanto ao acusado Pedro Simão Castilho.

Pelo que se pode observar das provas produzidas nos autos, não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a prática e participação do acusado no crime de tráfico de drogas.

Segundo relatado, o réu levou sua esposa numa clínica odontológica e, ao que consta dos autos, não sabia que ela havia adquirido drogas e as guardado em sua bolsa.

Tal versão está corroborada pelo depoimento de ambos os réus tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelo depoimento dos policiais, que em momento algum afirmaram que Pedro estava conluiado de alguma forma com Daniela.

Com efeito, considerando que apenas Daniela tentou fugir da abordagem policial, bem como assumiu a propriedade exclusiva do entorpecente encontrado em sua bolsa, não há prova segura vinculando o Pedro ao entorpecente.

Neste contexto, embora haja indícios da prática do tráfico por parte de Pedro, sobretudo por conta das denúncias anteriores, conforme relatado pelos policiais, bem como em razão dos elementos contidos nos autos - tal como a prisão de sua esposa portando drogas, a análise acurada do conjunto probatório não permite a prolação de decreto acusatório em desfavor do réu.

Assim, remanescendo dúvida, esta deve favorecer o acusado, à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador, bem como na presunção de inocência.

Portanto, o conjunto probatório, no que tange à autoria, ressurte-se de robustez, mostrando-se insuficiente a comprovação da prática de tráfico por parte do réu Pedro.

Quanto à acusada Daniela Costa Cardoso.

Em que se pese as acusações contra a acusada, no presente caso, as provas e indícios existentes não são aptas a concluir, sem sombras de dúvidas, que o entorpecente apreendido em seu poder se destinava à traficância, uma vez que trazia consigo apenas uma porção de maconha, com peso total de 28,06 gramas, tratando-se de quantidade que, em tese, é compatível com o uso.

Frisa-se, ademais, que a acusada detinha o entorpecente em sua bolsa, sendo abordada quando retornava com seu esposo para casa. Assim, a prova da finalidade mercantil do entorpecente encontrado é frágil, não ficando cabalmente demonstrado que o tóxico se destinava à traficância.

Ademais, verifica-se que a acusada é primária, não ostentando apontamentos em sua folha de antecedentes pela prática de tráfico de drogas (fls. 128/129).

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal por tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, diante dos elementos constantes nestes autos, entendo ser necessária a existência de conjunto probatório mais completo e significativo à condenação da ré pelo citado crime.

Nesse sentido, diante da pouca quantidade de droga apreendida, das circunstâncias e das provas produzidas, notadamente a confissão em juízo da ré quanto ao porte do entorpecente para uso próprio, impõe-se a desclassificação do crime descrito na denúncia para o delicto de posse de droga para consumo pessoal, descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por força da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva". Isto significa que, ao desclassificar o delito (conforme ocorre no presente caso), o julgador necessita verificar se o réu possui direito aos benefícios que teria caso fosse denunciado pela capitulação que se apurou ser correta.

Verifico, inicialmente, que os motivos, circunstâncias e consequências do crime são favoráveis à ré, pois é primária e não ostenta maus antecedentes (fls. 128/129).

Desta maneira, se mantida a presente desclassificação, de rigor abrir vista ao Ministério Público para que ofereça, se o caso, as competentes propostas de transação penal ou de suspensão condicional do processo. Tal orientação se embasa nos entendimentos consolidados dos Tribunais Superiores, conforme demonstra o julgado abaixo: "Desclassificado o crime praticado pelo agente para outro que se amolde aos requisitos determinados pelo art. 89, da Lei nº 9.099/1995, deve o juízo processante conferir oportunidade ao Ministério Público para que se manifeste sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo. Precedentes do STF e do STJ" (STJ HC 32596/RJ, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJU de 07/06/2004).

DECIDO.

Ante o exposto, neste momento:

A) JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Ministério Público e o faço para ABSOLVER o réu PEDRO SIMÃO CASTILHO da prática do delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

B) Seria o caso de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada à ré DANIELA COSTA CARDOSO, prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para o delito previsto no artigo 28, caput, da mesma Lei. Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado desta imputação legal (artigo 28, caput, da lei 11.343/2006). Em se mantendo a desclassificação, encaminhe-se os autos ao

Ministério Público, a fim de que avalie a possibilidade de oferecer algum dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade de justiça eventualmente concedida em favor dos acusados.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA